



Licenciatura en Derecho

Proyecto de Investigación:
Custodia Compartida Impuesta y el Interés Superior del Menor

Autor:

Mariana Martinez Vega

Asesor metodológico:

Ana Magnolia Méndez Cabrera

Junio 2026

Custodia Compartida Impuesta y el Interés Superior del Menor

Imposed Shared Custody and the Best Interest of the Child

Mariana Martínez Vega

Estudiante de Derecho, Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, Santo Domingo, República Dominicana. El autor agradece a la abogada y profesora Ana Magnolia Méndez Cabrera por su valiosa retroalimentación.

Resumen

Este estudio examina el impacto de la imposición judicial de la custodia compartida en el contexto del derecho de familia en la República Dominicana, analizando cómo la falta de un marco regulatorio detallado en la Ley No. 136-03 genera un vacío normativo. Dicha laguna técnica otorga una discrecionalidad judicial desmedida que a menudo deriva en el reparto mecánico del tiempo residencial del menor entre progenitores en conflicto, priorizando la igualdad formal de los adultos sobre el bienestar psicosocial del hijo. A través de una revisión doctrinal, legal y jurisprudencial, la investigación argumenta que forzar un régimen de guarda conjunta en entornos de alta hostilidad parental vulnera directamente el Principio del Interés Superior del Menor. Se concluye que la custodia compartida impuesta sin acuerdo ni evaluación psicosocial adecuada provoca inestabilidad emocional, afecta el rendimiento educativo y genera estrés crónico en la infancia. Por lo tanto, se plantea la necesidad de reformas legislativas que exijan la presentación de planes de parentalidad consensuados y peritajes obligatorios antes de decretar dicho régimen.

Abstract

This study examines the impact of judicially imposed shared custody within the context of family law in the Dominican Republic, analyzing how the absence of a detailed regulatory framework in Law No. 136-03 creates a normative void. This statutory gap grants excessive judicial discretion, frequently leading to mechanical time-sharing arrangements between parents in conflict and prioritizing adult formal equality over the child's psychosocial well-being. Through a doctrinal, legal, and jurisprudential analysis, the research argues that forcing a joint custody scheme amidst severe interparental hostility directly violates the Principle of the Best Interest of the Child. The findings indicate that imposing shared custody without parental consensus or proper psychosocial evaluations causes emotional instability, hinders educational performance, and exposes children to chronic stress. Consequently, the paper underscores the urgent need for legislative reforms requiring mandatory parenting plans and psychological evaluations prior to granting joint custody.

Palabras clave: Custodia compartida impuesta, Interés superior del menor,

Corresponsabilidad parental, Vacío normativo / Laguna legal, Ley No. 136-03,

Discrecionalidad judicial, Conflictividad parental, Plan de parentalidad

El derecho de familia en la República Dominicana ha transitado hacia esquemas de corresponsabilidad parental orientados a garantizar una crianza equitativa. No obstante, la aplicación práctica de la custodia compartida enfrenta serios obstáculos debido a la falta de un marco regulatorio detallado en el ordenamiento jurídico nacional. El problema de investigación estriba en el vacío normativo del Código para la Protección y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), el cual carece de protocolos fácticos, dejando a la entera discrecionalidad judicial la imposición forzada de este régimen en contextos de alta litigiosidad. Estudiar este fenómeno es crucial, pues un modelo mal ejecutado instrumentaliza a la infancia y destruye su bienestar. Frente a esto, este ensayo defiende la tesis de que la imposición forzosa de la custodia compartida, ante la falta de acuerdo entre los progenitores, vulnera el Principio del Interés Superior del Menor al someterlo a dinámicas crónicas de hostilidad destructiva. Por ende, el objetivo general es analizar el impacto de dicha imposición judicial sobre la estabilidad emocional y el desarrollo integral del infante.

La legislación familiar dominicana posee una laguna técnica estructural al obviar la regulación operativa de la guarda conjunta en el articulado de la Ley No. 136-03, manifestada concretamente en la ausencia de criterios legales estandarizados de ponderación, la falta de un procedimiento normado para su otorgamiento y la no exigibilidad de un plan de parentalidad obligatorio previa resolución. Esta omisión normativa significa que los tribunales carecen de un baremo estandarizado o de la exigibilidad de un plan de parentalidad previo, provocando que se decrete el régimen de forma abstracta e impositiva sin medir las condiciones relacionales de los adultos. En el ámbito doctrinal, Espín Alba sostiene que la corresponsabilidad previene el sentimiento de pérdida, pero advierte que su viabilidad fáctica está ligada a un riguroso examen casuístico¹ Asimismo, Iglesias Martín resalta que imponer la custodia sin acuerdos mínimos adoptados voluntariamente resulta enteramente contraproducente para el núcleo familiar.² Legalmente, el artículo 71 de la Ley No. 136-03 otorga amplias prerrogativas al juzgador para otorgar la guarda,³ pero al no fijar límites taxativos ante el disenso, se propicia un escenario de extrema imprevisibilidad. Defiendo, en

¹ Isabel Espín Alba, "Custodia compartida y mejor interés del menor. Criterios de atribución de la custodia compartida en la doctrina jurisprudencial," *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, no. 21 (2019): 68.

² Carlos R. Iglesias Martín, *La custodia compartida: Hacia una corresponsabilidad parental en plano de igualdad* (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2019), 114.

³ República Dominicana, Ley No. 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, *Gaceta Oficial*, n.º 10234, art. 71.

consecuencia, que un vacío normativo de esta magnitud no puede ser suplido por el mero voluntarismo judicial, ya que la ausencia de reglas claras transforma una loable aspiración de equidad en una fuente directa de desamparo legal para el menor afectado.

En la práctica judicial vinculada a los tribunales de niños, niñas y adolescentes, se observan tendencias decisionales que corren el riesgo de incurrir en una inadecuada ponderación constitucional cuando se prioriza la igualdad formal entre los progenitores por encima del bienestar psíquico del hijo. Esto implica que, en ocasiones, se instrumentaliza al infante como un objeto de reparto matemático de tiempos residenciales, desnaturalizando el mandato protector del favor filii bajo el pretexto de flexibilizar la congruencia procesal. Al respecto, Zannoni puntualiza que la coparentalidad impuesta forzosamente en un clima de nula comunicación y alta hostilidad resulta estéril y peligrosa⁴, por su parte, Jesús Bareiro argumenta que la evaluación del interés del menor exige atender de modo prioritario su estabilidad social afectiva previa, proscribiendo las fórmulas de reparto mecánicas.⁵ En el plano jurisprudencial, la Sentencia No. SCJ-PS-22-1054 de la Suprema Corte de Justicia establece de forma vinculante que el tribunal tiene la obligación absoluta de estructurar el esquema que mejor resguarde la estabilidad emocional del niño basándose en pruebas periciales, y no en las simples pretensiones de los adultos.⁶ Desde mi posición, la discrecionalidad judicial debe limitarse estrictamente; un juez no puede dictar una custodia compartida de oficio si el costo es quebrar la paz e integridad del menor en el proceso.

La imposición de una convivencia forzada en un ecosistema de alta litigiosidad parental crónica altera irreversiblemente la salud mental y el rendimiento del menor. Esto se traduce en que la alternancia residencial forzada expone al niño a un estado persistente de triangulación y estrés, donde las dinámicas de cuidado diario se transforman en disputas civiles continuas. En el plano científico-conductual, las investigaciones de Arch confirman que el conflicto interparental crónico tras el divorcio mina gravemente las capacidades cognitivas y conductuales del infante.⁷ En sintonía, Escapa sostiene que los efectos del clima

⁴ Eduardo A. Zannoni, *Derecho de Familia*, 5.^a ed., vol. 1 (Buenos Aires: Editorial Astrea, 2006), 395.

⁵ Mariela de Jesús Bareiro, "El interés superior del niño y los regímenes de guarda en el Derecho contemporáneo," *Revista de Derecho de Familia*, n.º 14 (2018): 92.

⁶ República Dominicana, Suprema Corte de Justicia, Sala Civil, Sentencia No. SCJ-PS-22-1054, 29 de abril de 2022, *Boletín Judicial*.

⁷ Margarita Arch, "Recomendaciones de guarda y custodia," *Papeles del Psicólogo*, vol. 31, no. 2 (2010): 185.

hostil postdivorcio anulan cualquier beneficio teórico que la alternancia física residencial pudiese ofrecer de forma abstracta.⁸

"La custodia compartida impuesta por el juez ante la negativa de uno de los progenitores debe tratarse bajo una regla de estricta excepcionalidad y basarse en una aptitud cooperativa básica comprobada, concluyendo que dictaminar este régimen como un automatismo legal sin un pronóstico favorable de comunicación socava el núcleo del interés superior del menor, transformando la medida en un foco de inestabilidad⁹." Este criterio doctrinal evidencia que la viabilidad del régimen compartido radica en la existencia de un canal mínimo de comunicación dialógica entre los adultos. Cuando la decisión judicial intenta suplir mediante la fuerza pública la ausencia de voluntad cooperativa, el fallo termina por erigir una ficción legal disfuncional. El tribunal no puede crear artificialmente un clima de paz mediante la simple distribución del tiempo físico; por el contrario, la coerción judicial en entornos disfuncionales intensifica la contienda interparental, convirtiendo al menor en un rehén emocional del litigio. Obligar a un menor a habitar alternativamente en dos hogares hostiles constituye una forma de violencia indirecta; el Estado no puede garantizar los derechos formales de los padres a expensas del sufrimiento emocional y el quiebre del arraigo del hijo.

Al evaluar sistemáticamente los hallazgos del desarrollo, resulta evidente que la praxis jurídica dominicana padece de una severa disonancia al pretender conciliar tres factores incompatibles: Primer, el vacío procedimental y sustantivo de la Ley No. 136-03. Segundo, la inclinación de cuartos fallos a sobreponderar la equidad de los padres sobre el bienestar del niño. Esta triangulación analítica revela que la custodia compartida, concebida por autores como Lasarte Álvarez como la solución moderna preferente, pierde toda validez y legitimidad cuando se implementa sin un sustrato de respeto mutuo¹⁰. No es admisible analizar el derecho de familia desde una perspectiva puramente formalista o patrimonial¹¹, la flexibilización procesal que el Tribunal Constitucional avala a su Sentencia la flexibilización procesal que el Tribunal Constitucional avala en su Sentencia TC/0200/18 debe operar

⁸ Sandra Escapa, "Los efectos del conflicto parental después del divorcio sobre el rendimiento educativo de los hijos," *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, no. 158 (2017): 46.

⁹ Joaquín María Rivera Álvarez, "La custodia compartida impuesta por el juez a solicitud de uno de los padres: una realidad excepcional en las crisis matrimoniales: el párrafo octavo del art. 92 del CC," *Portal Científico Dialnet, Escuela Universitaria de Trabajo Social* (2006): 1.

¹⁰ Carlos Lasarte Álvarez, *Principios de Derecho Civil: Derecho de Familia*, 21.ª ed., vol. 6 (Madrid: Editorial Marcial Pons, 2022), 202.

¹¹ República Dominicana, Tribunal Constitucional, *Sentencia TC/0200/18*, 19 de julio de 2018.

siempre en beneficio del infante y nunca como un paliativo automatizado para resolver las controversias de adultos incapaces de comunicarse.¹¹ Toda decisión judicial que ignore las patologías relacionales de los padres se aparta del bloque de constitucionalidad.

A la luz de los argumentos expuestos, considero indispensable condicionar de forma taxativa la guarda conjunta a la existencia de un diagnóstico psicosocial favorable y un plan de parentalidad consensuado. Conforme a las obligaciones vinculantes derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 56 de la Constitución dominicana, el Interés Superior constituye un mandato de optimización que prohíbe exponer a la infancia a escenarios de riesgo biopsicosocial.¹² Si bien la Sentencia TC/0329/21 protege el derecho del menor a mantener un contacto fluido con ambos progenitores,¹³ este no debe confundirse con una alternancia residencial obligatoria si genera dinámicas destructivas. Por lo tanto, la opinión personal aquí sustentada no emana de una mera percepción subjetiva, sino del análisis del estándar convencional que supedita la autonomía familiar y las prerrogativas de los adultos a la estabilidad holística de los niños.

La imposición judicial de la custodia compartida ante la abierta hostilidad y falta de acuerdo entre los progenitores no garantiza, sino que vulnera de forma directa el Principio del Interés Superior del Menor en la República Dominicana. Los principales hallazgos de este ensayo demuestran que el vacío normativo de la Ley No. 136-03 genera una discrecionalidad judicial desmedida, propiciando que los jueces adopten fallos mecánicos de reparto temporal. Estos esquemas forzados anulan el arraigo del infante, precarizan su rendimiento educativo y lo someten a un conflicto crónico destructivo, desnaturalizando los fines tuitivos del derecho de familia contemporáneo.

El presente ensayo aporta una visión crítica y dogmática indispensable para el debate jurídico nacional, logrando contrastar las líneas jurisprudenciales frente a la realidad psicosocial de la infancia afectada. En estricta coherencia con los objetivos específicos planteados, se examinaron las lagunas legales del Artículo 71 de la Ley No. 136-03, se identificaron los erróneos criterios judiciales de reparto y se evaluaron las severas repercusiones psicológicas del régimen impositivo. Existe una clara necesidad de impulsar reformas legislativas que instituyan el plan de parentalidad y el dictamen psicosocial obligatorio como presupuestos insalvables de viabilidad judicial.

¹² República Dominicana, Constitución de la República Dominicana, Gaceta Oficial, n.º 10805, art. 56.

¹³ República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0329/21, 23 de septiembre de 2021.

Bibliografía

- Isabel Espín Alba, "Custodia compartida y mejor interés del menor. Criterios de atribución de la custodia compartida en la doctrina jurisprudencial," *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, no. 21 (2019): 68.
- Carlos R. Iglesias Martín, *La custodia compartida: Hacia una corresponsabilidad parental en plano de igualdad* (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2019), 114.
- República Dominicana, *Ley No. 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes*, Gaceta Oficial, n.º 10234, art. 71.
- Eduardo A. Zannoni, *Derecho de Familia*, 5.^a ed., vol. 1 (Buenos Aires: Editorial Astrea, 2006), 395.
- Mariela de Jesús Bareiro, "El interés superior del niño y los regímenes de guarda en el Derecho contemporáneo," *Revista de Derecho de Familia*, n.º 14 (2018): 92.
- República Dominicana, Suprema Corte de Justicia, Sala Civil, *Sentencia No. SCJ-PS-22-1054*, 29 de abril de 2022, Boletín Judicial.
- Margarita Arch, "Recomendaciones de guarda y custodia," *Papeles del Psicólogo*, vol. 31, no. 2 (2010): 185.
- Sandra Escapa, "Los efectos del conflicto parental después del divorcio sobre el rendimiento educativo de los hijos," *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, no. 158 (2017): 46.
- Joaquín María Rivera Álvarez, "La custodia compartida impuesta por el juez a solicitud de uno de los padres: una realidad excepcional en las crisis matrimoniales: el párrafo octavo del art. 92 del CC," *Portal Científico Dialnet*, Escuela Universitaria de Trabajo Social (2006): 1.
- Carlos Lasarte Álvarez, *Principios de Derecho Civil: Derecho de Familia*, 21.^a ed., vol. 6 (Madrid: Editorial Marcial Pons, 2022), 202.
- República Dominicana, Tribunal Constitucional, *Sentencia TC/0200/18*, 19 de julio de 2018.
- República Dominicana, *Constitución de la República Dominicana*, Gaceta Oficial, n.º 10805, art. 56.
- República Dominicana, Tribunal Constitucional, *Sentencia TC/0329/21*, 23 de septiembre de 2021.